

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่ออุดหนุนโครงการของส่วนราชการอื่นอยู่ในอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไว้อย่างกว้าง ๆ เมื่อหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองมิได้กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือลักษณะของโครงการที่จะอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และโครงการหรือกิจการในลักษณะใดที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาแตกต่างกันได้ ประกอบกับไม่มีแนวปฏิบัติและการตอบข้อหารือที่ชัดเจนว่าโครงการหรือกิจการใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนได้ การที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่ออุดหนุนโครงการของส่วนราชการอื่นโดยเข้าใจว่าสามารถให้การสนับสนุนได้ จึงเป็นการที่เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ของตน ไม่เป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าซึ่งเคยรับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) กรณีมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ให้แก่ส่วนราชการอื่น ซึ่งเป็นกิจการที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงจำนวน ๔ รายการ เป็นการจ่ายเงินไม่ถูกต้องและไม่มีระเบียบกฎหมายให้เบิกจ่ายได้ เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ายื่นอุทธรณ์และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อขณะเกิดเหตุพิพาทคดีนี้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่

วิเคราะห์โครงการที่ได้รับงบประมาณ ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนแผนและงบประมาณ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทำหน้าที่ในการรวบรวมโครงการของหน่วยงานอื่นที่ขอสนับสนุนงบประมาณ จัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบวิเคราะห์งบประมาณโดยอยู่ในการสั่งการ ควบคุม กำกับ ดูแล ของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งอยู่ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๘ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และต้องดำเนินการตามข้อ ๑๖ ของระเบียบเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๒๓ ของระเบียบดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายให้กระทำตามที่มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในชั้นต้นเพื่อให้เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นต่อไป ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่ออุดหนุนส่วนราชการอื่นไม่อาจดำเนินการไปแล้วเสร็จในขั้นตอนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ มีส่วนเกี่ยวข้อง แต่ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ รวมทั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุนโครงการของส่วนราชการอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น เมื่อการดำเนินการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่ออุดหนุนโครงการของส่วนราชการอื่นอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามมาตรา ๔๕^{๑๐๙} และมาตรา ๔๖^{๑๑๐}

^{๑๐๙-๑๑๐} พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้

๒๗๒

๒๗๒

(๘) จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๒๗๒

๒๗๒

มาตรา ๔๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๗^{๑๑๑} แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งให้อำนาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำกิจการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นหลายประการ รวมถึงการจัดให้มีการศึกษา การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย จัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำ ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จัดการศึกษา กิจการที่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายจึงกำหนดไว้กว้าง ๆ และเมื่อพิจารณาหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ และหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓ หนังสือสั่งการทั้งสองฉบับ ก็มีกำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์หรือลักษณะของโครงการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโครงการหรือกิจการในลักษณะใดที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงอาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเรื่องดังกล่าวแตกต่างกันได้ นอกจากนี้เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้มีหนังสือหารือการตั้งงบประมาณเพื่อให้เงินอุดหนุนในโครงการต่าง ๆ ที่ส่วนราชการอื่นได้ขอสนับสนุนในปีงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่ได้ตอบข้อหารือให้ชัดเจนว่าโครงการหรือกิจการใดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงให้การสนับสนุนได้ แม้จะเป็นการหารือภายหลังจากเหตุพิพาทในคดีนี้ก็ตาม แต่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ไม่สามารถชี้ชัดในแต่ละโครงการได้ อีกทั้ง ต่อมาได้มีประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ เพื่อให้การดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินการ จึงกำหนดลักษณะของอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น ขณะเกิดเหตุพิพาทคดีนี้ การพิจารณาให้การสนับสนุนเงินงบประมาณให้ส่วนราชการอื่น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ จึงเข้าใจว่า

^{๑๑๑} พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้



สามารถให้การสนับสนุนได้ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนให้ส่วนราชการอื่นเพื่อสนับสนุนโครงการ ๔ โครงการ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้ใช้ดุลพินิจตามอำนาจหน้าที่ของตน โดยเห็นว่าสามารถกระทำได้ตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และตามหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง ทั้งการจัดทำงบประมาณดังกล่าวผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงทั้งสามวาระ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณานุมัติด้วยแล้ว จากข้อเท็จจริงดังกล่าวเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่ได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าชดใช้เงิน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๔/๒๕๕๖)

กรณีที่มีการรื้อถอนอาคารบ้านพักของทางราชการหลังที่ไม่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนไปพร้อมกับอาคารบ้านพักหลังอื่นที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอน โดยผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรื้อถอนและการขนย้ายอาคารบ้านพักอยู่ในสถานที่รื้อถอนด้วย ตามวิสัยของวิญญูชนหรือตามสายงานบังคับบัญชาย่อมเข้าใจโดยสุจริตว่า การรื้อถอนกระทำโดยชอบด้วยระเบียบของทางราชการ ดังนั้น พฤติการณ์และการกระทำของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลมิให้อาคารที่ทำการและบ้านพักของทางราชการเสียหายหรือถูกรื้อถอน และได้พบเห็นการรื้อถอนอาคารดังกล่าว แต่ปล่อยให้มีการรื้อถอนอาคารโดยไม่ตรวจสอบว่าเป็นการรื้อถอนที่ถูกต้องหรือไม่ จึงยังไม่พอที่จะฟังว่า เป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานของรัฐจึงไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้



สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๔ สถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและจำหน่ายบ้านพักของสถานีตำรวจภูธรตำบลทุ่งเทิง จำนวน ๔ หลัง โดยการขายทอดตลาด หลังจากการรื้อถอนอาคารบ้านพักเสร็จ ปรากฏว่ามีการรื้อถอนอาคารบ้านพักที่ไม่ได้ส่งอนุมัติให้รื้อถอนไปด้วยจำนวน ๒ หลัง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อหาผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดกรณีดังกล่าว และได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงไปยังกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายของอาคารบ้านพักเป็นการกระทำผิดโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ พันตำรวจโท พ. รองผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่งศรีอุดม ในฐานะผู้ดูแลการรื้อถอนอาคารบ้านพัก ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร้อยละ ๕๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลสิ่งของหลวงตามกฎหมาย ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละร้อยละ ๑๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาอาคารบ้านพักตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายคนละร้อยละ ๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดชดใช้ค่าเสียหายตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากถ้อยคำของพันตำรวจโท พ. ที่ให้ไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่า เมื่อลูกจ้างของผู้ประมวลขายทอดตลาดนำหลักฐานเกี่ยวกับการเป็นผู้ชนะการประมูลจากการขายทอดตลาดเข้าไปพบตนได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเห็นว่าถูกต้องจึงนำลูกจ้างเข้าไปรื้อถอนอาคารบ้านพักด้วยตนเอง โดยมีได้สั่งการให้ผู้บังคับบัญชาคนใดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อไปถึงบริเวณที่จะรื้อถอนได้ซื้ออาคารบ้านพัก ๔ หลัง เมื่อเริ่มรื้อถอนก็ได้ดูอยู่ครู่หนึ่งและไม่ได้เข้าไปดูการรื้อถอนอีกเลย ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรื้อถอน จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ นอกจากนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลมิให้อาคารที่ทำการและบ้านพักของสถานีตำรวจเสียหายหรือถูกรื้อถอน และได้พบเห็นการรื้อถอนอาคาร แต่ขณะมีการรื้อถอนพันตำรวจโท พ. ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ อยู่ในสถานที่ที่กำลังรื้อถอนอยู่ด้วย ตามวิสัยของวิญญูชนหรือตามสายงานการบังคับบัญชาย่อมเข้าใจโดยสุจริตว่าการรื้อถอนดังกล่าวกระทำโดยชอบด้วยระเบียบของ

ทางราชการแล้ว พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เท่าที่ปรากฏยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ส่วนกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ แม้จะมีหน้าที่กำกับดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการร่วมกับพันตำรวจโท พ. แต่หน้าที่การรื้อถอนผู้ฟ้องคดีที่ ๖ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ไปควบคุมดูแลในการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ประกอบกับขณะที่มีการรื้อถอนก็มีข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ควบคุมดูแลการรื้อถอนด้วยตนเอง จึงไม่ได้ไปควบคุมดูแลการรื้อถอน พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ เท่าที่ปรากฏจึงยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้นเมื่อพฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดยังไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดต้องรับผิดชอบในการกระทำละเมิดตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ชำระค่าสินไหมทดแทน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๒-๓๑๔/๒๕๕๗)

๓) การพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจนเต็มจำนวนความเสียหาย โดยแบ่งส่วนความรับผิดชอบเฉพาะส่วนของเจ้าหน้าที่แต่ละคน แต่มิได้นำหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาประกอบการพิจารณา เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่สอดคล้องกับบทกฎหมาย โดยสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำทุจริตของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ต้องรับผิดชอบในฐานะที่ได้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีแล้ว มีเหตุอันควรหักส่วนความรับผิดลงร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่ผู้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว จังหวัดตราด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ จังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบพบการกระทำ



ทุจจริต องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และต่อมาเทศบาลตำบลน้ำเขียวได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งผลจากการสอบสวนปรากฏว่า นาง ว. หัวหน้าส่วนการคลัง ได้ทำการปลอมแปลงฎีกาเบิกจ่ายเงิน ปลอมแปลงเช็คสั่งจ่าย และลงนามในใบถอนเงินจากบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว คิดเป็นเงินค่าเสียหายจำนวน ๑,๕๗๔,๒๓๖.๒๐ บาท และนำเงินนั้นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงต้องรับผิดชอบจำนวนความเสียหาย ส่วนผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ในฐานะผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินและสั่งจ่ายเงินตามเช็คได้ปล่อยปละละเลยมิได้ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นช่องทางให้ทุจจริตยักยอกเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กรมบัญชีกลางทราบ และภายหลังได้มีคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท และนาย ม. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๗๘๒,๙๑๗.๓๕ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายกรณีผู้ใต้บังคับบัญชาทุจจริตเบียดบังและยักยอกเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว โดยให้ผู้ฟ้องคดี นาย ม. และนาง ว. รับผิดชอบในกรณีที่มีผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คหรือใบถอนเงินจำนวน ๒ คน ให้รับผิดชอบทางละเมิดในอัตรา ๑ ใน ๒ ส่วน และกรณีที่มีผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คหรือใบถอนเงินจำนวน ๓ คน ให้รับผิดชอบในอัตรา ๑ ใน ๓ ส่วน ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท ส่วนนาย ม. ต้องรับผิดชอบจำนวน ๗๘๒,๙๑๗.๓๕ บาท และนาง ว. ผู้ทุจจริตรับผิดชอบเต็มจำนวนความเสียหาย ถือเป็นการแบ่งส่วนความรับผิดชอบเฉพาะส่วนของเจ้าหน้าที่แต่ละคน มีผลเท่ากับผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดี และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดจนเต็มจำนวนความเสียหาย โดยมีได้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาพิจารณาประกอบ อันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สอดคล้องกับบทกฎหมาย และเมื่อพิจารณาถึงการกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งมิได้มีส่วนร่วมเป็นผู้กระทำทุจจริตกับนาง ว. หากแต่ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา ที่มีได้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว มีเหตุอันควรหักส่วนความรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดีลงร้อยละ ๓๐ ของความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้อง คงเหลือเป็น

ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในอัตราร้อยละ ๗๐ ของความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีส่วนเกี่ยวข้องคิดเป็นเงิน ๒๘๙,๔๗๓.๖๘ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายบางส่วน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเกินกว่าจำนวน ๒๘๙,๔๗๓.๖๘ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๔/๒๕๕๕ และที่ อ.๔๓๒/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

การที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สินของทางราชการสูญหายเต็มจำนวนความเสียหาย ทั้งที่ยังมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในการดูแลทรัพย์สินนั้นอีก เป็นการไม่คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับการที่ทรัพย์สินของทางราชการที่สูญหายมีราคาสูง แต่หน่วยงานของรัฐกลับไม่เก็บรักษาในสถานที่ที่เหมาะสม จึงเป็นความบกพร่องจากระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีการจัดระบบการเก็บรักษา ดูแลและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ ถือเป็นความบกพร่องในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวมที่หน่วยงานของรัฐจึงควรหักส่วนความรับผิดชอบดังกล่าวออกด้วยตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายกรณีผู้ฟ้องคดีขณะดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนากระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายจำนวน ๔ รายการ คือ (๑) เครื่องเล่น DVD จำนวน ๑ เครื่อง (๒) ลำโพง จำนวน ๑ คู่ (๓) ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ จำนวน ๑ เครื่อง และ (๔) RECEIVER จำนวน ๑ เครื่อง โดยให้รับผิดชอบเต็มจำนวน ๑๐๐,๓๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร โดยยุบรวมห้องทำงานของผู้ช่วยผู้อำนวยการทั้งหมด จัดทำเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์และ



ห้องประชุมครู จึงทำการย้ายห้องทำงานผู้ฟ้องคดีให้ไปอยู่ห้อง ๓๑๒ ชั้น ๑ อาคาร ๓ ซึ่งเดิมห้อง ๓๑๒ ดังกล่าวได้เตรียมการเพื่อใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และมีครุภัณฑ์รวมถึงชุดเครื่องเสียงที่สูญหายเก็บไว้ โดยนาย ข. หัวหน้างานพัสดุ ได้มอบการครอบครองครุภัณฑ์ดังกล่าวให้นางสาว ส. อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการพร้อมกุญแจห้องดังกล่าว ซึ่งต่อมานางสาว ส. ได้เดินทางไปราชการต่างประเทศ จึงได้มอบกุญแจให้กับนาง น. หัวหน้างานอาคารสถานที่ และเมื่อนางสาว ส. เดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้ทราบว่าห้องดังกล่าวจะเปลี่ยนเป็นห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี นางสาว ส. จึงไม่ได้ขอกุญแจคืน จึงเห็นได้ว่า การดูแลทรัพย์สินดังกล่าวโดยปกติเป็นหน้าที่ของนางสาว ส. ซึ่งรับมอบพัสดุดังกล่าวมาอยู่ในความดูแล และนาง น. เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินดังกล่าวในระหว่างที่นางสาว ส. เดินทางไปต่างประเทศ โดยเป็นผู้ถือกุญแจห้องร่วมกับนาย พ. นักการภารโรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินในฐานะเจ้าของห้องทำงานที่เก็บทรัพย์สินที่สูญหายเท่านั้น เมื่อต่อมาได้มีการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวออกจากห้องทำงานผู้ฟ้องคดีไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องประชุมใหม่ ห้อง ๕๑๔ ชั้น ๑ อาคาร ๕ จึงย่อมเป็นหน้าที่ของนางสาว ส. และนาง น. ที่ต้องร่วมในการตรวจสอบความครบถ้วนของทรัพย์สินที่ขนย้ายด้วยโดยตรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้พิจารณาถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดีและพิจารณาถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลทรัพย์สินคนอื่น ๆ กลับมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนของราคาทรัพย์สินที่สูญหาย จึงเป็นการไม่คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงห้อง ๓๑๒ ซึ่งเดิมเป็นห้องที่เตรียมการไว้เพื่อใช้เป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และมีทรัพย์สินดังกล่าวเก็บไว้ เมื่อผู้ฟ้องคดีย้ายเข้าทำงานในห้องดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีการย้ายทรัพย์สินไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมเนื่องจากทรัพย์สินดังกล่าวมีราคาสูง แต่ยังคงเก็บไว้ที่ห้องทำงานของผู้ฟ้องคดีดังเดิมจนกระทั่งมีการย้ายไปเก็บไว้ที่ห้องประชุมใหม่ ห้อง ๕๑๔ ชั้น ๑ อาคาร ๕ ซึ่งเป็นเวลาหลังจากผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานในห้องดังกล่าวถึงห้าเดือนเศษ จึงเป็นความบกพร่องจากระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุของหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดด้วยที่ไม่จัดระบบการเก็บรักษา ดูแลและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหากหน่วยงานดังกล่าวได้จัดให้มีการตรวจสอบและรับทำการขนย้ายทรัพย์สินออกจากห้องที่ใช้เป็นห้องทำงานของผู้ฟ้องคดี ก็จะเป็นการป้องกันหรือลดทอนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวได้ ถือเป็นความบกพร่องในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและระบบการดำเนินงานส่วนรวม ซึ่งศาลสามารถใช้ดุลพินิจหักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว การที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของจำนวนค่าเสียหายทั้งหมดและให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเป็นเงิน ๕๐,๑๙๕ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์

จึงต้องถือว่าเหมาะสมแล้ว พิจารณาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่าจำนวน ๕๐,๑๙๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๗๒/๒๕๕๖)

กรณีที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาและคำนวณราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหาย อันเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน แม้หน้าที่ในการประมาณการงานก่อสร้างจะเป็นของกรรมการรายใดรายหนึ่ง และกรรมการบางรายจะไม่มีความรู้หรือวิชาชีพในด้านนี้ก็ตาม แต่กรรมการที่มีหน้าที่ประมาณการงานก่อสร้างจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่มากกว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางคนอื่น โดยควรรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายทั้งหมด

สรุปข้อเท็จจริง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน่านกกก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม (สะพานคอนกรีต) ประกอบด้วยนาย ส. ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน่านกกก เป็นประธานกรรมการ นางสาว พ. ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง และผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา เป็นกรรมการ โดยผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ประมาณการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางได้เป็นเงิน ๑,๕๔๕,๐๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ว่าจ้างบริษัท ศ. ให้ดำเนินการก่อสร้าง หลังจากนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๙ จังหวัดลำปาง ได้ตรวจสอบพบว่า การคำนวณรายละเอียดของราคากลางหลายรายการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดไว้ และการคำนวณค่าแรงซึ่งเป็นที่มาของค่างานต้นทุนไม่ได้ใช้อัตราค่าแรงงานสำหรับปริมาณวัสดุแต่ละรายการตามที่สำนักงบประมาณกำหนด แต่คำนวณโดยใช้อัตราร้อยละ ๓๐ ของปริมาณวัสดุทั้งหมด เป็นเหตุให้ราคากลางงานก่อสร้างสูงกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ราชการได้รับความเสียหายเป็นเงิน ๑๘๗,๒๕๘.๙๐ บาท นายอำเภอถ้ำเสือ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงพร้อมส่งสำนวนการสอบสวนให้กรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า สาเหตุที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ออกแบบ ถอดแบบ และประมาณการงานก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริง เมื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลางนำปริมาณวัสดุดังกล่าวมาคำนวณ



เป็นราคากลาง ทำให้ได้ราคาที่สูงเกินจริง พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ส่วนนาย ส. และนางสาว พ. ไม่ใช่ผู้มีวิชาชีพในการถอดแบบงานก่อสร้าง จึงไม่สามารถตรวจสอบปริมาณวัสดุได้ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๘๗,๒๕๘.๙๐ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้พิจารณาปริมาณวัสดุตามหลักวิชาการ ทำให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาและคำนวณราคากลางเป็นผลทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริงมากกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ตาม การพิจารณากำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางดังกล่าวได้มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ในส่วนที่ ๒ ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๗ กำหนดให้มีคณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลาง และข้อ ๗.๒ กำหนดอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้ แล้วนำเสนอหัวหน้าส่วนราชการก่อนวันประกาศสอบราคาหรือประกวดราคา จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว คณะกรรมการกำหนดราคากลางจึงมีหน้าที่คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นผู้รับผิดชอบในการคำนวณราคากลางให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนั้น แม้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นในคดีนี้เกิดจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี แต่กรณีดังกล่าวก็มิได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดีแต่เพียงผู้เดียว แต่เป็นผลจากการพิจารณากำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ ดังนั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลางทุกคนควรต้องรับผิดชอบร่วมกัน แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าคณะกรรมการบางรายอาจไม่มีความรู้หรือวิชาชีพในการถอดแบบงานก่อสร้างซึ่งต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านก็ตาม

การออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ ๓ ประการ ตามมาตรา ๘ ประกอบมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คือ (๑) ความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี (๒) หากการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน หรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบออก (๓) กรณีที่การละเมิดเกิดจาก

เจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายทั้งหมด มีผลเป็นการเรียกค่าเสียหายเต็มจำนวนความเสียหาย โดยมีให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาพิจารณา อันเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งโดยไม่สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์การกระทำละเมิดของผู้ฟ้องคดีสืบเนื่องมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางด้วย จึงเป็นกรณีที่ต้องหักส่วนแห่งความรับผิดชอบตามมาตรา ๘ วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อความเป็นธรรมแก่กรณีพิพาทคดีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นหัวหน้าส่วนโยธา ตำแหน่งนายช่างโยธา ๒ เป็นผู้ประมาณการงานก่อสร้างโครงการท่อเหลี่ยม โดยเป็นผู้มีความรู้ทางด้านช่างกระทำการประมาณเงินเลอะอย่างร้ายแรง ไม่ได้คำนวณปริมาณวัสดุโครงการดังกล่าวเป็นเหตุให้การกำหนดราคากลางสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น และในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางจากการประมาณการงานก่อสร้างคำนวณราคาสูงเกินความเป็นจริง ผู้ฟ้องคดีจึงควรต้องรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนในอัตราส่วนที่มากกว่าคณะกรรมการกำหนดราคากลางคนอื่น จึงเห็นควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนร้อยละ ๕๐ ของความเสียหายทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๙๓,๖๒๙.๔๕ บาท พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๙๓,๖๒๙.๔๕ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๖/๒๕๕๗)

การกำหนดจำนวนค่าสินไหมทดแทนกรณีการดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามสัญญาฉบับหนึ่งแพงกว่าสัญญาอีกฉบับหนึ่ง และเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จะต้องพิจารณาความเสียหายและเปรียบเทียบจากจำนวนพัสดุที่ได้รับตามความเป็นจริง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ และเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ซึ่งการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเห็นควรให้จัดซื้อครุภัณฑ์จากบริษัท พ. โดยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ได้อนุมัติและทำสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ส่วนการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นควรให้จัดซื้อครุภัณฑ์จากบริษัท พ. โดยวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด ได้อนุมัติและทำสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๙ ต่อมา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค



ได้ตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวพบว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ และผู้ขายส่งมอบของตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ล่าช้า แต่ยังไม่มีการปรับผู้ขาย และรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ผลการสืบสวนปรากฏว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ไม่ได้แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ส่วนกรณีผู้ขายส่งมอบของล่าช้า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผลการสอบสวนปรากฏว่าได้รับการชดใช้เงินแล้ว จึงไม่ปรากฏความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงให้ยุติเรื่องและรายงานผลการสอบสวนไปยังกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่กรมบัญชีกลางเห็นว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากบริษัท พ. ตามสัญญาทั้งสองฉบับ เป็นประเภท ชนิด และลักษณะเดียวกัน ทำสัญญาซื้อในวันเดียวกัน แต่ราคาต่างกัน โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๔๐,๐๐๐ บาท แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ มีราคา ๓๕,๐๐๐ บาท โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ มีราคา ๓,๘๐๐ บาท รวมเป็นราคาชุดละ ๓๘,๘๐๐ บาท เครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงแพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๑,๒๐๐ บาท จำนวน ๗๐ ชุด เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท สำหรับเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท แต่เครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๑๘,๐๐๐ บาท เครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงแพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ชุด เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่จัดซื้อแพงทั้งสิ้น ๑๒๙,๐๐๐ บาท คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดซึ่งเป็นผู้อนุมัติ จึงต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้เงินคนละ ๓๒,๒๕๐ บาท ให้แก่ทางราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาว่า การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เป็นเงิน ๘๔,๐๐๐ บาท จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์เฉพาะการกำหนดราคาเครื่องพิมพ์ของศาลปกครองชั้นต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี จะต้องพิจารณาความเสียหายของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามความเป็นจริง กรณีการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ บริษัท พ. ผู้ชนะการสอบราคา ได้เสนอราคาเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง ราคาต่อหน่วย

๑๘,๐๐๐ บาท และโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ ตัว ราคาต่อหน่วย ๒,๖๐๐ บาท ส่วนการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ บริษัท พ. ผู้ชนะการประกวดราคาได้เสนอราคาเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๕ เครื่อง ราคาต่อหน่วย ๒๑,๐๐๐ บาท โดยไม่ปรากฏว่ามีการเสนอราคาโต๊ะวางเครื่องพิมพ์แต่อย่างใด ต่อมา เมื่อมีการส่งมอบเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ บริษัทได้จัดส่งโต๊ะวางเครื่องพิมพ์มาด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับพัสดุดังกล่าวทั้งหมด โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ปฏิเสธการรับโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ไว้ในราชการแต่อย่างใด จึงถือได้ว่าการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ มีโต๊ะวางเครื่องพิมพ์รวมอยู่ด้วย การเปรียบเทียบว่าการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เป็นจำนวนเงินเท่าใด จึงต้องเปรียบเทียบจากจำนวนพัสดุที่ได้รับมาตามสัญญาซื้อขายทั้งสองฉบับ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ รวมราคาโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ มีราคาชุดละ ๒๑,๐๐๐ บาท และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ รวมราคาโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ มีราคาชุดละ ๒๐,๖๐๐ บาท เครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงแพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ ราคาชุดละ ๔๐๐ บาท จำนวน ๑๕ ชุด คิดเป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท เมื่อคิดรวมกับการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แพงกว่าความเป็นจริงจำนวน ๙๔,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ แพงกว่าสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐ บาท ราคาของเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ จึงมิได้แพงกว่าราคาตามสัญญาเลขที่ ๙/๒๕๓๙ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้าง อีกทั้ง ในการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ บริษัท พ. ผู้ชนะการประกวดราคา ไม่ได้เสนอราคาโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ และโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ต่อมา เมื่อมีการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ตามสัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๓๙ บริษัทได้จัดส่งโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ และโต๊ะวางเครื่องพิมพ์มาด้วย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีความเห็นให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเฉพาะส่วนต่างของราคาพัสดุที่ได้รับเท่านั้น ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จำนวนหนึ่งในสี่ของค่าเสียหายจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท ค่าสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่สั่งตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า ๒๒,๕๐๐ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เฉพาะส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเกินกว่า ๒๒,๕๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๐๐/๒๕๕๗)



๓.๔.๒ การกระทำละเมิดที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่

กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดหน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ในกรณีที่การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่มีใช้การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายหากมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนไม่ คงมีแต่เพียงสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอำนาจให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น

การที่เจ้าหน้าที่นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านมาใช้ประกอบเป็นหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้านจากหน่วยงานของรัฐ เป็นเพียงการที่เจ้าหน้าที่ใช้สิทธิเรียกเอาสิทธิประโยชน์ที่เข้าใจว่าตนเองพึงมีพึงได้จากหน่วยงานของรัฐ ที่ตนสังกัดอยู่เท่านั้น มิใช่การกระทำในหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ หากการกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่จะเป็นการกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐก็หาใช่การกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงไม่อาจอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยได้ใช้สัญญากู้เงินของสามีที่ได้ทำสัญญากู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมการปกครอง จำกัด เป็นหลักฐานในการขออนุมัติใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ต่อมานายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้หลักฐานดังกล่าว เบิกค่าเช่าบ้านได้ และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีเบิกค่าเช่าบ้านได้ ผู้ฟ้องคดีจึงใช้หลักฐานการผ่อนชำระหนี้เงินกู้ของสามีขอเบิกค่าเช่าบ้านมาโดยตลอด แม้ผู้ฟ้องคดีย้ายไปรับราชการที่เทศบาลแห่งอื่น ก็ยังคงใช้สิทธิตามหลักฐานดังกล่าวตลอดมา และได้รับเงินค่าเช่าบ้าน

จากเทศบาลเมืองปทุมธานีไปในระหว่างวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินค่าเช่าบ้านที่รับไปทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท ต่อมา จังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลเมืองปทุมธานีเรียกเงินคืนจากผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้นำหลักฐานการผ่อนชำระเงินของสามีที่กู้เงินเพียงคนเดียว โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ร่วมเป็นคู่สัญญาด้วย มาประกอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบกับข้อ ๓ ของหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๐๗/ว ๑๑๗๔ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๒๘ เทศบาลเมืองปทุมธานีจึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้น คณะกรรมการดังกล่าวได้ทำการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เนื่องจากเป็นข้าราชการฝ่ายบริหารตำแหน่งรองปลัดเทศบาล แต่ไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน เบิกเงินค่าเช่าบ้านโดยไม่มีสิทธิก่อให้เกิดความเสียหายต่อเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นเงินจำนวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนทางละเมิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่ง และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ประกอบมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว เห็นว่า หน่วยงานของรัฐที่เสียหายจะมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดได้ ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำละเมิดหน่วยงานของรัฐนั้นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ในกรณีที่การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐมิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐที่เสียหายไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนไม่ คงมีแต่เพียงสิทธิที่จะฟ้องคดีต่อศาลที่คดีอยู่ในเขตอำนาจให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตนได้เท่านั้น เมื่อการที่ผู้ฟ้องคดีนำหลักฐานการชำระหนี้เงินกู้ของคู่สมรสที่กู้เงินเพียงคนเดียว โดยผู้ฟ้องคดีมิได้ร่วมเป็นคู่สัญญากู้เงินด้วย มาใช้ประกอบเป็นหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้านจากเทศบาลเมืองปทุมธานี เป็นแต่เพียงการที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิ



เรียกเอาสิทธิประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าตนเองพึงมีพึงได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนอยู่ในสังกัดเท่านั้น มิใช่การกระทำในหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือที่ ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติ ดังนั้น หากการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำละเมิดต่อเทศบาลเมืองปทุมธานี ก็ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ได้เลย^{๑๒} ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจอาศัย อำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ ออกคำสั่ง เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดดังกล่าวได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดี มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี จำนวน ๒๓,๓๒๒.๔๘ บาท จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากกระทำโดย ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๕/๒๕๕๗)

๓.๕ อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำ ละเมิด

๑) อายุความการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การเริ่มนับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และ คณะกรรมการดังกล่าวสรุปความเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิด ต้องถือเอาวันที่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ นั้น ได้รับทราบรายงาน การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐนั้น ๆ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตาม มาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) สังกัดกรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เดิมสังกัดกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๔ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิด กรณีการจัดซื้อ – การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ช่วงปีงบประมาณ

^{๑๒} หมายเหตุ กรณีข้อเท็จจริงเดียวกับคดีนี้ คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๘๖/๒๕๕๗ วินิจฉัยว่า “...รับฟัง ไม่ได้ว่า เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ถูกฟ้องคดีด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง...” โดยมีได้วินิจฉัยว่า “...ไม่อาจจะถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่...” ดังเช่นคดีนี้

พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รายงานการสอบสวนถึงอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทผ่านกองการเจ้าหน้าที่ ต่อมา กองการเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท สรุปว่า ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๔๒ สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งสิ้นจำนวน ๒๑ ครั้ง พบว่าการสั่งซื้อน้ำมันโซล่าจำนวน ๖ ครั้ง มีผู้ฟ้องคดีเป็นคณะกรรมการตรวจรับลงนามใบใบตรวจรับน้ำมันแล้วไม่มีการนำไปลงทะเบียนการเบิกจ่าย รวมเป็นน้ำมันโซล่าทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐ ลิตร ๗ ละ ๑๐.๑๓ บาท เป็นเงิน ๔๘๖,๒๔๐ บาท คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ เชื่อว่า น้ำมันโซล่าขาดหายไปจำนวน ๔๘,๐๐๐ ลิตร เป็นเงิน ๔๘๖,๒๔๐ บาท โดยการจัดซื้อน้ำมันดังกล่าวไม่ได้มีการตรวจรับจริง และเห็นว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจรับ ๔ ราย ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย โดยต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้ำมันโซล่ารายละ ๑๒,๐๐๐ ลิตร หรือค่าใช้จ่ายเงินสดเป็นเงิน ๑๒๑,๕๖๐ บาท ให้แก่ทางราชการ หลังจากพิจารณารายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ลงนามให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ให้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังปลัดกระทรวงการคลังตามความเห็นของผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ต่อมา กรมบัญชีกลางซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกระทรวงการคลังมีความเห็นแนวทางเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานผู้รับโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการต่อจากกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท (เดิม) ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ฟ้องคดีให้ชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๒๑,๕๖๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การเริ่มนับอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องให้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และคณะกรรมการดังกล่าวสรุปความเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับผิดชอบ จึงต้องถือเอาวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ นั้น ได้รับทราบรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เป็นวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นๆ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คดีนี้เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รายงานการสอบสวนและเสนอความเห็นตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ ถึงอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทผ่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และต่อมากองการเจ้าหน้าที่ได้



ทำบันทึกเสนอความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทว่า การจัดซื้อน้ำมันได้ขาดหายไปจำนวน ๔๘,๐๐๐ ลิตร ๆ ละ ๑๐.๑๓ บาท มีผู้ร่วมรับผิดชอบรวม ๔ คน รวมผู้ฟ้องคดี จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบจำนวน ๑๒๑,๕๖๐ บาท ซึ่งอธิบดีกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบทได้ลงนามให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ให้ส่งสำนวนการสอบสวนไปยังปลัดกระทรวงการคลังตามความเห็นของผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงฯ ได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนและวินิจฉัยสั่งการแล้วในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนภายในอายุความสองปีนับแต่วันดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแจ้งตามหนังสือดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๕๑/๒๕๔๖)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงซึ่งออกโดยผู้มีส่วนได้เสียในผลของคำสั่ง อาจทำให้ผลการพิจารณาเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐาน และอาจไม่ถูกต้องเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น วันที่ผู้ออกคำสั่งได้รับทราบรายงานการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงจึงมิใช่เป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๘ และข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว จังหวัดตราด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๒ ชลบุรี ได้เข้าตรวจสอบการเงินการบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕ และพบการกระทำทุจริต องค์การบริหาร



ส่วนตำบลน้ำเขียวจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีนาง ว. หัวหน้าส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ทุจริตต่อหน้าที่ยกยอกเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน และต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ซึ่งได้รายงานผลการสอบสวนทางวินัยฉบับลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ว่า ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นาง ว. ได้กระทำการเบียดบังยกยอกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียวไปเป็นประโยชน์ส่วนตน และได้หลบหนีไป อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรไล่ออกจากราชการ ส่วนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่มีเหตุผลโทษเป็นให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๕ ว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี สำหรับในส่วนคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ได้รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อนายอำเภอแหลมฉบัง โดยมีได้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด ต่อมา กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๖ แจ้งนายอำเภอแหลมฉบังว่า คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเท่านั้น มิใช่การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอาจต้องรับผิดชอบตามผลการสอบสวนดังกล่าว จึงให้นายอำเภอแหลมฉบังพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผิดทางละเมิดขึ้นใหม่ เทศบาลตำบลน้ำเขียวจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบผิดทางละเมิดโดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นาง ว. ได้ทำการปลอมแปลงฎีกาเบิกจ่ายเงินและปลอมแปลงเช็คสั่งจ่ายจำนวน ๒๔ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๒๕๑,๒๓๖.๒๐ บาท และเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๕ นาง ว. ได้ถอนเงินจากบัญชีเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ไปเป็นประโยชน์ส่วนตนเป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐ บาท รวมเงินที่ทุจริตทั้งสิ้น ๑,๕๗๔,๒๓๖.๒๐ บาท จึงให้นาง ว. ผู้กระทำทุจริตรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนความเสียหาย ส่วนผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินและสั่งจ่ายเงินตามเช็ค มิได้เขียนตัวอักษรหรือพิมพ์ขีดคำว่าบาท ทำให้นาง ว. สามารถเพิ่มเติมจำนวนเงินในช่องว่างได้ และปล่อยปละละเลยไม่ได้ควบคุมดูแล นาง ว. ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามแบบแผนของทางราชการ เป็นช่องทางให้นาง ว. ทุจริตยกยอกเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

